



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/517/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

תובעים 1 כהן אבי

2 כהן שרה

באמצעות ב"כ: עו"ד עובדיה סלמה
קריית חיים, רח' האצטדיון 8, חיפה
טל': 04-8494815 פקס: 04-6016679

נגד

נתבעים 1 כרמל שבתאי

2 וקסלר פנחס

באמצעות ב"כ: עו"ד יוסף בן נון ואח'
שד' מוריה 108, חיפה
טל': 04-8258222 פקס: 04-8346555

פסק דין

1. התובעים, בעלים של דירה בבית המשותף ברח' אלכסנדר זייד 49, קרית חיים, חיפה, המזוהה כחלקה 10 בגוש 11581 (להלן: "הבית/הבית המשותף") הגישו תביעה כנגד הנתבעים, בעלים של שתי דירות נוספות בבית, בה עתרו למתן צו מניעה אשר יאסור על הנתבעים להפריע לתובעים להתחבר למעלית הקיימת בבית; למתן צו עשה אשר יחייב את הנתבעים ליתן לתובעים מפתח לדלת המעלית על מנת שיוכלו להתחבר אליה; לחייב את הנתבעים לשלם לתובעים סך של 4,647 ש"ח המהווה את חלקם בעלות ההתחברות של התובעים למעלית.
2. הבית מושא ההליך מכיל 8 דירות. עובר להגשת התביעה הייתה קיימת בבית מעלית ששימשה את שתי דירות הנתבעים בלבד כפי שיפורט להלן.

טענות התביעה-

3. במועד הקמת הבית, בשנת 1994, בחרו התובעים, על פי אפשרות שניתנה להם, שלא להתחבר למעלית ומשכך המעלית שמשה רק את הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/517/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. בתקנון המוסכם שנרשם לבית ניתנה לכל בעלי הדירות הזכות להתחבר למעלית בכל מועד בו יחפצו בכפוף לתשלום חלקם היחסי של התובעים בשווי המעלית לפי ערכה ביום ההתחברות כפי שיקבע ע"י יצרן מעליות, ובכפוף לכך שיחלו לשאת בהוצאות אחזקתה, תיקונה וביטוחה של המעלית מרגע ההתחברות בחלקים שווים עם יתר בעלי הדירות אותם היא משמשת.
5. ב בדיקה שערכו התובעים אצל יצרן מעליות נמצא כי תוחלת החיים של מעלית היא כ-25 שנים, ומשכך, הוערך שוויה של המעלית מושא ההליך (שגילה 22 שנים) בכ-20,000 ₪. לאור זאת צריכים התובעים לשלם לכל נתבע, בהתאם ליחס שטח דירתם לשטח כלל הדירות, סך של 927 ₪.
6. הצעה קודמת של התובעים לשלם לנתבעים סך של 2,265 ₪ בהתאם להערכת שמאי נדחתה אף היא. הנתבעים דרשו תשלום סך של 30,000 ₪ כתנאי להתחברות.
7. על פי הערכת יצרן המעליות לצורך חיבור התובעים למעלית הקיימת נדרש לשלם ליצרן סך של 17,000 ש"ח בעבור יצירת תחנה חדשה בקומה בה מצויה דירתם. משכך, יש לחלק גם הוצאה זו בין כל בעלי הדירות השותפים למעלית באופן שהנתבעים ישתתפו בעלות התאמה זו בסך של 5,574 ₪ לכל נתבע.
- טענות ההגנה-
8. במועד בניית הבית נשאו הנתבעים לבדם בעלויות הכספיות הגבוהות שהיו כרוכות בהתקנת המעלית וחיבורה, ומשכך, יש לכלול בהחזר ההוצאות שיושת על התובעים גם עלות יחסית מכל העלויות הנלוות לעלות המעלית עצמה.
9. בעת הקמת הבית חתמו התובעים על אישור ולפיו תנאי להתחברותם למעלית הוא תשלום "חלקה היחסי של עלות המעלית לדיירים ששילמו עבורה". יש לפרש את הוראות התקנון המוסכם שנרשם לבית באופן שיעלה בקנה אחד עם האמור באישור זה.
10. הצעת התובעים לנתבעים אינה כוללת את העלויות האמיתיות של המעלית ונוגדת את כוונתם האמיתית של הצדדים לכך שכל בעל דירה שיתחבר למעלית במועד מאוחר ישלם את חלקו בהתקנת המעלית כאילו השתתף עם הנתבעים בהוצאות התקנתה מלכתחילה, קרי, 1/3 מהעלויות שהוציאו הנתבעים בפועל להתקנתה.
11. חיבור התובעים למעלית כנגד התשלום שהוצע על ידם מהווה עשיית עושר ולא במשפט.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/517/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. יש להתנות חיבור התובעים למעלית גם בקיומם של התנאים הבאים: הסדרת פרק הזמן בו תהיה המעלית מושבתת לצורך התחברות, קבלת התחייבות התובעים לכך שהם אחראים למלוא עבודות ההתחברות, קבלת התחייבות התובעים לשיפוי הנתבעים בגין כל נזק שייגרם למעלית או לצד ג' כלשהו בגין עבודות ההתחברות, תוך ויתור על זכות שיבוב, התחייבות התובעים לגידור המקום בעת ביצוע העבודות, התחייבות התובעים לתיקון צו רישום הבית המשותף, קבלת הסכמת יתר בעלי הדירות בבית לעבודות, התחייבות התובעים להצטרף להסכם השירות הקיים למעלית ולשאת בשליש מהוצאות אחזקת המעלית וביטוחה, המצאת אישור מהנדס בסיום העבודות לכך שהעבודות הסתיימו והמעלית תקינה.

ההליכים בתיק-

13. ביום 10.1.17 הגישו הנתבעים חוות דעת שמאי מטעמם להערכת שווי המעלית הקיימת. זו הוערכה בסך של 52,000 ₪ כולל מע"מ. לסכום זה הוסיף נותן חוות הדעת סך נוסף של 41,000 ₪ כולל מע"מ בגין שווי מופחת של ההתאמות וההכנות שנעשו בזמנו לצורך התקנתה, באופן שאומדן שווי המעלית להיום הוערך בסך של 93,000 ₪.

14. ביום 13.2.17 התקיים דיון הוכחות במהלכו העידו התובע, בנו של התובע ונתבע מס' 2. עם סיום העדויות סיכמו הצדדים טענותיהם בע"פ.

15. ביום 7.3.17, טרם כתיבת פסק הדין, מצאתי לסטות מסדרי הדין הנוהגים, מנימוקים כמפורט בהחלטתי, ולמנות מומחה מטעמי, תוך שמירת זכותם של הצדדים לשלוח לו שאלות הבהרה ואף להזמין להיחקר על חוות דעתו. הצדדים שלחו למומחה שאלות הבהרה ואף ביקשו לחקור אותו על חוות דעתו.

16. ביום 14.6.17 נערך דיון בו נחקר המומחה על חוות דעתו, הצדדים השלימו סיכומי טענותיהם בע"פ וכעת נותר לי להכריע במחלוקת.

דיון והכרעה-

17. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה ולהורות כפי שיפורט להלן.

18. אין חולק כי הבית מושא ההליך נבנה בשנת 1994 או בסמוך לכך. אין גם מחלוקת כי במועד בו נבנה הבית הקים הקבלן את פיר המעלית וחדר המכונות. ואולם, היות ורק הנתבעים היו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/517/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מעוניינים באותו השלב במעלית הוקמה מעלית אשר שימשה אך את דירות הנתבעים, תתי חלקות 7 ו-8, ובהוצאות ההתאמה נשאו רק בעלי דירות אלו. עם רישום הבית המשותף בשנת 1996 נרשם לבית תקנון מוסכם, במסגרתו הוצמדו פיר המעלית, חדר המכונות וגג חדר המכונות כצמידות משותפת ל-6 דירות, תתי חלקות 3-8 ונקבע כי מתקן המעלית (להבדיל מהפיר) הינו בבעלות יחידות 10/7 ו-10/8 והם אלו שיישאו בהוצאות אחזקתו, תיקונו וביטוחו של מתקן זה.

19. בסעיף 4 לתקנון המוסכם נקבע כדלהלן :

"הוצהר כי מתקן המעלית המצוי במבנה II (פרט לפיר המעלית) הינו בבעלותם של חוכרי יחידות המשנה 10/7 ו-10/8 בחלקים שווים, וכי הוצאות אחזקתו וביטוחו של מתקן המעלית הנ"ל יחולו על חוכרי יחידות המשנה הנ"ל, לפי חלקם היחסי בבעלות המתקן הנ"ל.
הזכות לחוכרי יחידות המשנה 10/3, 10/4, 10/5 ו-10/6 להתחבר למתקן המעלית כפוף לתנאים הבאים :

א. לשאת ו/או לשלם לחוכרי יחידות המשנה 10/7 ו-10/8 חלק יחסי בשווי המעלית לפי ערכה ביום ההתחברות וכי שיקבע ע"י יצרן מעליות, לפני ההתחברות.

ב. החל מיום ההתחברות של חוכר יחידת משנה כנ"ל יהיה עליו לשאת ו/או לשלם חלק יחסי בהוצאות אחזקתו, תיקונו וביטוחו של מתקן המעלית בחלקים שווים עם יתר בעלי המתקן כנ"ל." (הדגשה שלי י.ל.)

20. לאור הוראת התקנון המוסכם מבקשים התובעים שאקבע כי עליהם לשלם חלק יחסי משווי המעלית כיום, ואילו הנתבעים מבקשים לכלול בעלויות אותן יש להשית על התובעים בנוסף לשווי המעלית גם את עלויות ההקמה, קרי, הוצאות ההתאמה שהוציאו לצורך הפעלת המעלית, הכוללים : התקנת מפסק מגן, צבע יסוד למעלית, מערכת חשמל, מוט ברזל, תאורה ותאורת חירום, סולמות שנדרשו, מעקים בחדר המכונות, בדיקת בודק שנדרשה וכיוב'.
21. נשאלת, אם כן, השאלה כיצד יש לפרש את התקנון שנרשם לבית המשותף, האם כמחייב בעל דירה שמבקש להתחבר למעלית לשלם לבעלי הדירות 10/7 ו-10/8 את חלקו היחסי במלוא הוצאותיהם או את חלקו היחסי בשווייה במועד ההתחברות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/517/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. עפ"י סעיף 61 לחוק המקרקעין "בית משותף יתנהל על-פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף." היות והתקנון מושא ההליך נרשם, הרי שבהתאם להוראת סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") "כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן."

23. עסקינן, אם כן, בחוזה שנחתם בין בעלי דירות בבית משותף, והיות ונרשם כוחו יפה לחייב אף בעלי דירות שלא היו צד לכריתתו, דוגמת נתבע מס' 1. בהיות התקנון חוזה, מקום בו קיימת מחלוקת בכל הנוגע לאופן פרשנותו חלים עליו העקרונות החלים על פרשנות חוזה.

24. עסקינן בשאלת פרשנות ההסכמים וקובע סעיף 25 א' לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (תיקון מס' 2 שפורסם ברשומות ביום 26/1/11), בעניין כדלהלן:

"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם, אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו".

25. הנה כי כן, קבע המחוקק כי המקור הראשון לברור אומד דעתם של הצדדים, חייב להיות לשון החוזה, וכי רק במקום שבו לשון החוזה אינה ברורה, רשאי בית המשפט לפנות לנסיבות חיצוניות.

26. מקום בו לשון החוזה משתמעת לשתי פנים פרשנותו של החוזה נעשית תוך ניסיון להתחקות אחר אומד דעתם של הצדדים להסכם. זהו הניסיון לאתר את הרצון הסובייקטיבי המשותף של הצדדים בעת שכרתו את החוזה ביניהם. נקודת המוצא בבואנו לפרש הסכם, כאמור, היא לשון ההסכם התוחמת את גבולות הפרשנות, ולא ניתן לתת וליחס להסכם פרשנות שאינה עולה בקנה אחד עם לשונו. אולם, במקביל ובשילוב עם בחינת לשון הטקסט יש להתייחס לנסיבות החיצוניות של ההסכם. כלומר מדובר למעשה במבחן בו אנו נמצאים בתנועה מתמדת בין בדיקת לשון ההסכם ונסיבותיו החיצוניות, זאת בכפוף לחזקה -הניתנת לסתירה- שלפיה תכלית החוזה היא זו העולה מלשונו הברורה והרגילה של ההסכם. מקום בו אומד דעת הצדדים שונה ואין כל אפשרות לגבש כוונה משותפת, יפורש ההסכם על פי תכליתו האובייקטיבית, שתוסק מתוך מהות העסקה. וראו דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות אגודה חקלאית שיתופית ב' נ' מדינת ישראל (לא פורסם, [פורסם בנבו] 1.05.2006), ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ, פ"ד מט (2) 265 (1995)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/517/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. לאחר שעיינתי בלשון התקנון המוסכם שנרשם לבית מוצאת אני לקבוע כי לשונו ברורה ואינה משתמעת לשתי פנים. בתקנון נקבע כי בעל דירה שיבקש להתחבר למעלית במועד מאוחר יותר יהיה חייב: **"לשאת ו/או לשלם לחוכרי יחידות המשנה 10/7 ו-10/8 חלק יחסי בשווי המעלית לפי ערכה ביום ההתחברות וכי שיקבע ע"י יצרן מעליות, לפני ההתחברות."**

28. עיינינו הרואות כי בתקנון המוסכם לא נקבע מנגנון תשלום של החלק היחסי של מה שהוציאו בעלי הדירות תתי חלקות 10/7 ו-10/8 בפועל, וגם לא נקבע מנגנון תשלום של החלק היחסי של ההוצאות שהוציאו בעלי דירות אלו תוך קיזוז פחת כלשהו, אלא נקבע בו מנגנון מאד ברור ולפיו המתחברים ישלמו חלק יחסי משוויה של המעלית **לפי ערכה ביום ההתחברות**, וכן נקבע כי מי שיקבע את ערכה זה יהא יצרן מעליות.

29. משנקבע בתקנון מנגנון ברור ומפורש לא מצאתי להורות על סטייה ממנגנון זו עליו הסכימו בעלי הדירות כפי שבא לידי ביטוי בתקנון המוסכם.

30. הנתבעים אשר ביקשו לפרש את התקנון המוסכם באופן אחר ולקבוע כי אומד דעת הצדדים הייתה שמי שיתחבר למעלית הקיימת במועד מאוחר יותר ישלם לבעלי הדירות שהקימו אותה חלק יחסי מעלותה, לרבות הוצאות הקמתה. הפנו, כחיזוק לעמדתם, לנספח א' לכתב ההגנה, מסמך שנחתם בין 2 בעלי הדירות בקומה השלישית: נתבע מס' 2 ומשפחת קפטה לבין 2 בעלי הדירות בקומה השניה: התובעים ומשפחת קינן. לאחר שעיינתי במסמך לא מצאתי להידרש למסמך זה מכמה טעמים: ראשית, לא מצאתי כי לשון נספח א' "חלקה היחסי של עלות המעלית" ברורה ומכוונת דווקא לפירוש לו חותרים הנתבעים ולפיו עלות המעלית כוללת הן את שווי המעלית והן את הוצאות הקמתה. שנית, המסמך שהוגש אינו נושא תאריך, והדבר אמור לשמש לחובתם של הנתבעים אשר מבקשים להיבנות ממנו. ויוטעם, ככל שמסמך זה נחתם טרם שנרשם התקנון המוסכם הרי שהתקנון המוסכם שנחתם לאחריו גובר עליו. משלא הוכיחו הנתבעים את המועד בו נחתם אין הם יכולים להיבנות ממנו.

31. לאור האמור מוצאת אני לקבוע כי התובעים צריכים לשלם לנתבעים "חלק יחסי בשווי המעלית **כערכה ביום ההתחברות."**

האם הוכח שווי המעלית כערכה ביום ההתחברות?

32. הנתבעים הגישו חוות דעת מומחה מטעמם בה הוערכה עלות המעלית כיום בסך של 52,00 ₪ כולל מע"מ. אקדים ואציין כי לא מצאתי לקבל את חוות הדעת של המומחה מטעם הנתבעים, מכמה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/517/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טעמים : ראשית, הנתבעים הגישו חוות דעת שמאי על אף הוראתו הברורה של התקנון המוסכם אשר קבעה כי שווי המעלית ביום ההתחברות יקבע ע"י יצרן מעליות. לו ביקשו בעלי הדירות לאפשר לכל בעל מקצוע בעל מומחיות להעריך את שוויה לא היו טורחים ומציינים כי דווקא יצרן מעליות יעריך את שוויה. משקבעו כאמור יש לכבד רצונם זה ולקבוע כי חוות דעת השמאי חוטאת לאמור ואין לקבלה.

שנית, בניגוד להוראת התקנון הוסיף השמאי להערכת שוויה של המעלית גם שווי מופחת של ההתאמות וההכנות שנעשו.

33. באשר למסמך שהגישו התובעים, אמנם מסמך זה נערך ע"י מי שמתיימר להיות מתקין/יצרן מעליות, אשר העריך את שווי המעלית הקיימת להיום בסך של כ-20,000 ₪, צורף כנספח ב' לכתב ההגנה, אך במסגרת הראיות הגישו הנתבעים מכתב ששלח עורך המסמך לנתבע מס' 2 במענה לפנייתו בו הוא כותב כי הערכת שוויה התבססה על סמך ניסיונו בלבד וללא שנכנס למעלית או לפיר המעלית, הוגש וסומן נ/1.

34. לאור הודאתו זו של עורך המסמך, נ/1, לא מצאתי להסתמך על הערכת שווי זו בהיותה הערכה ואומדנה בלבד שאינה מסתמכת על מצבה הנתון של המעלית..

35. בהינתן שלא מצאתי לקבל אף לא אחת מהערכות המחיר שהוגשו לי, מונה על ידי ביום 7.3.17 כמומחה מטעמי המהנדס דב יהלום לשם מתן חוות דעת בה יוערך "שווי המעלית הקיימת בבית לפי ערכה ביום ההתחברות", וביום 9.4.17 ניתנה חוות דעתו. המומחה קבע בסעיף טו לחוות דעתו כי הוא מעריך את שווי המעלית כיום בסך של 34,312.50 ₪ ולפיכך על התובעים לשלם לנתבעים 1/3 משווי זה ובסה"כ סך של 11,500 ₪.

36. ביום 14.6.17 נחקר המומחה על חוות דעתו. מצאתי את עדותו אמינה, סדורה ולא נתגלעו בה אי התאמות. המומחה פירט ארוכות כיצד הגיע לנתונים המפורטים בחוות דעתו, וניכר כי בקביעת השווי לקח בחשבון, בין היתר, את העובדה שמצב המעלית תקין ושהיא תוחזקה היטב כל השנים, ראו עדותו בעמ' 4 שורות 24-26. המומחה הבהיר כי לא התבקש בחוות דעתו להתייחס לשווי השימוש במעלית לתובעים, וכי ממילא, אליבא דידו, אין שוני בשווי המעלית בין בעל דירה בקומה נמוכה לבין בעל דירה בקומה גבוהה, ראו עדותו בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 14.6.17 שורות 11-18, וכן עמ' 3 שורה 1.

37. למקרא חוות הדעת והתשובות לשאלות ההבהרה, ולאחר ששמעתי את תשובות המומחה מוצאת אני לאמץ את ממצאיו בפרק הערכת עלות ולהעמיד את שווי המעלית כיום על סך של 34,312.50 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/517/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. לאור האמור, על התובעים לשלם לכל אחד מהנתבעים בגין חלקם היחסי בעלות המעלית להיום (1/3) וכתנאי להתחברותם למעלית סך של 5,719 ₪. הנתבעים יאשרו בכתב קבלת הסכום האמור. הנתבעים יהיו רשאים להתחבר למעלית מיד לאחר ביצוע התשלום האמור.

39. אציין כי לא מצאתי לחייב את הנתבעים בהשתתפות בהוצאות ההתחברות של התובעים למעלית הקיימת. הוצאות אלו יחולו על התובעים בלבד. הרציונל העומד מאחורי החלטתי זו הוא שהנתבעים נשאו במועד הקמת המעלית בעלות ההתאמות והעבודות שנדרשו על מנת לאפשר להם להשתמש במעלית, ובהתאם להוראות התקנון המוסכם אינם זכאים להשבה בגין הוצאות אלו. באופן דומה נכון לטעמי להטיל על כל בעל דירה בבית אשר מבקש או יבקש בעתיד להשתמש במעלית לשאת בעצמו במלוא ההוצאות הכרוכות בהתחברות למעלית הקיימת.

40. עוד אני מורה לתובעים לדאוג לכך שבמסגרת עבודות ההתחברות למעלית תהא מושבתת המעלית לתקופה שלא תעלה על שבוע ימים, וייעשה מאמץ על ידי בעלי המקצוע מטעמם להפחית את פרק הזמן וככל הניתן לקצר את משך שעות ההשבתה בימים אלו.

41. לפחות 5 ימים טרם ביצוע העבודות ישלחו התובעים הודעה בכתב לנתבעים, בה יפרטו את מועדי ההשבתה.

42. התובעים יהיו אחראים לביצוע העבודות על חשבונם ויהיו אחראים לכל נזק שייגרם, ככל שייגרם, למעלית, לבית או לצד ג' כלשהו בגין העבודות.

43. החל ממועד חיבורם למעלית יהיו חייבים התובעים לשאת בהוצאות אחזקתה של המעלית בהתאם להוראות התקנון המוסכם. רוב בעלי הדירות העושים שימוש במעלית יחליטו על מיהותו של נותן השירות למעלית.

44. על אף העובדה שעל פי רישום הבית המשותף הנוכחי מתקן המעלית (להבדיל מפיר המעלית) מוצמד רק לבעלי דירות 10/7 ו-10/8, לא מצאתי לחייב את התובעים לבצע תיקון של צו רישום הבית המשותף מהטעמים הבאים: ראשית, לא ניתן לבצע תיקון של התקנון המוסכם של הבית המשותף ללא קבלת הסכמותיהם של בעלי הדירות בבית שאינם צדדים להליך, ראו הוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין. שנית, התקנון המוסכם של הבית מסדיר את נושא השימוש במעלית, לרבות של בעלי דירות שיבקשו להתחבר למעלית במועד מאוחר יותר, ומשכך גם ללא התיקון המצב המשפטי נהיר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/517/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

45. באשר להוצאות ההליך, אמנם התקנון המוסכם הקנה לתובעים את הזכות להתחבר למעלית הקיימת, אך זכות זו הייתה כפופה בתקנון לתשלום כמפורט בסעיף. ממכתב ששלחו התובעים לב"כ הנתבעים ערב הגשת התביעה (ביום 11.4.16) עולה כי התובעים הציעו לשלם לנתבעים סך של 2,265 ₪ אשר ממנו ינוכה סכום יחסי בגין עלות פתיחת דלת בקומה השנייה. סכום זה אינו מגלם את חלקם היחסי בשווי המעלית ביום ההתחברות כפי שנקבע בהליך זה, אף לא קרוב לכך. משכך בדין סרבו הנתבעים עובר להגשת התביעה להצעה זו. יחד עם זאת, כבר בתחילתו של ההליך המלצתי לנתבעים לאפשר לתובעים להתחבר באופן מידי למעלית כנגד הפקדת סכום כסף בנאמנות, ולהמשיך לנהל את התביעה הכספית בתיק זה, ראו פרוטוקול הדיון מיום 19.12.16. הצעתי זו נדחתה ולטעמי דחייתה אינה עולה בקנה אחד עם התנהגות בתום לב כאמור בסעיף 14 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, גם לא עם רוח הדברים שנקבעו ברע"א 7122/93 צודלר נ' יוסף פד"י מח (5) 550, לאמור:

"...הרוכש דירה בבית משותף – הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת – מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו היקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה...הויתור מובנה הוא אל-תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין...זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית משותף ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית".

46. בנוסף הציבו הנתבעים תנאים מתנאים שונים, אשר אינם נכללים בהוראות התקנון המוסכם, עליהם לא מצאו להתפשר או לוותר גם כן שלא כדין.

47. לאור האמור, לא מצאתי לחייב מי מהצדדים בהוצאות ההליך. כל צד יישא בהוצאותיו.

יישלח לצדדים.

ניתן בהעדר הצדדים ביום יב' בתמוז תשע"ז (6.7.17)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין